

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1346/2536	พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	โจทก์
	นายสวัสดิ์ สังขศิริ กับพวก	จำเลย
	นายสมพร ไยยินดี ผู้รับมอบอำนาจจาก นายประกัน ผู้ร้อง	
ผู้ยื่นคำร้อง		

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกา แต่เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมลงบัดนี้ผู้ร้องไม่ประสงค์จะประกันตัวจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวดังกล่าว และคืนหลักประกันแก่ผู้ร้องด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายณรงค์สุวัฒนพิมพ์ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2) ให้ลงโทษจำคุกคนละ 3 เดือนและปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกรอไว้คนละ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2) ประกอบด้วยมาตรา 362,83โดยไม่ปรับและไม่รอการ

ลงโทษให้จำเลยทั้งสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอ
ประกัน (อันดับ 124 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

คดีอยู่ระหว่างศาลฎีกาพิจารณาสั่งคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวดังกล่าว ผู้ร้องยื่น
คำร้องนี้ โดยอ้างได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอประกัน แต่มิได้ยื่นใบมอบอำนาจมาด้วย
(อันดับ 131)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวโดยมิได้ยื่นใบ
มอบอำนาจของผู้ขอประกันมาด้วยถือไม่ได้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ขอ
ประกัน ให้มายื่นคำร้องดังกล่าว จึงมีอาจออนุญาตตามคำร้องได้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวโดยมิได้ยื่นใบ
มอบอำนาจของผู้ขอประกันมาด้วยถือไม่ได้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ขอ
ประกัน ให้มายื่นคำร้องดังกล่าว จึงมีอาจออนุญาตตามคำร้องได้ ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวย สุขพรหม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ